

Creemos en Angelópolis

JAIME GÓMEZ

Alcalde



Alcaldía Municipal
Angelópolis - Antioquia

PLAN ANUAL DE VACANTES ANGELÓPOLIS – ANTIOQUIA 2022



Alcaldía Municipal

Angelópolis - Antioquia

JAIME GÓMEZ

Alcalde

Creemos en Angelópolis

Nit: 890981493-5
Calle 10 #9-61 Santander

Teléfono: 8421793
Código Postal: 055380

alcaldia@angelopolis-antioquia.gov.co
www.angelopolis-antioquia.gov.co

Síguenos en:



INTRODUCCIÓN

El Plan Anual de Vacantes es un instrumento que tiene como propósito la administración y actualización de la información sobre los cargos vacantes del Municipio de Angelópolis – Antioquia, a fin de establecer la programación de la provisión de los empleos con vacancia definitiva o temporal que se deben proveer en la siguiente o inmediata vigencia fiscal, una vez se genere, para que no afecte la prestación del servicio público, siempre y cuando se cuente con la disponibilidad presupuestal para su provisión.

La información registrada en el plan Anual de Vacantes corresponde al reporte de cargos vacantes de los niveles Profesional, Técnico y Asistencial, así como del tipo de situación administrativa (en encargo, provisional y no provisto) en los que se encuentran. De igual forma, permite proyectar la provisión de los empleos con vacancia definitiva o temporal, el procedimiento de selección, los perfiles y número de cargos existentes que deban ser objeto de provisión, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios que se prestan en el Municipio.

De conformidad con los artículos 209 y 269 de la Constitución Política, es obligación de las entidades públicas coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del estado, diseñar y aplicar según sus funciones, métodos, y procedimientos de control interno de acuerdo con lo que disponga la ley.

Establece el literal a) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993 los objetivos y metas de tanto generales como específicos, así como la formulación de los planes operativos de la entidad, conforman uno de los elementos del Sistema de Control Interno de la entidad como es el de la planeación, a que hace referencia el artículo 10 del Decreto 2145 de 1999.

Además, la Ley 909 de 2004 por el cual se expiden las normas que regulen el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, dispone en el literal d) del artículo 14, que el Departamento de la Función Pública le corresponde “Elaborar y aprobar el Plan anual de empleos vacantes de acuerdo con los datos proporcionados por las diferentes entidades y dar traslado de este a la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Es entonces como el numeral 2, literal b, del artículo 15 de dicha norma, señal que las unidades de personal de las entidades deberán actualizar el Plan Anual de Vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo de la Función Pública información que será autorizada para la Planeación del Recurso Humano y la formulación de Políticas.

Por su parte, la Circular 017 de 2017 expedida por la Procuraduría General de la Nación exhorta a los representantes legales de las entidades públicas, que de conformidad con el principio de coordinación, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr

los fines estatales, la CNSC y el DAFP deben prestar toda su colaboración, mutua a fin de facilitar que la información contenida en el Plan anual de vacantes (a cargo del DAFP) y la Oferta Pública de Empleos (a cargo de la CNSC), se encuentre continuamente actualizada y, de esta manera, se programen oportunamente los respectivos concursos de méritos.

Por último, el Decreto 612 de 2018, señala en el artículo... “2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año:

- 1....
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. **Plan Anual de Vacantes**
- 4.

Por lo anterior y en cumplimiento de la normatividad vigente, se procede a elaborar el Plan Anual de Vacantes, para el presente año, como un instrumento de planificación, administración y actualización de la información relacionada con los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva y su provisión; a su vez permite contar con la información de la oferta real de empleos de la entidad.

1. METODOLOGÍA:

Para elaborar el Plan Anual de Vacantes, se tuvieron en cuenta los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y la Escuela Superior de la Administración Pública – ESAP.

Por esta razón se incluye la relación de los empleos con vacancias definitivas que cuentan con apropiación y disponibilidad presupuestal y que se deben proveer conforme lo establece la Ley 909 de 2004 para garantizar la adecuada prestación del servicio.

Este plan detalla la situación actual de estas vacancias definitivas que están sin proveer y las que están mediante provisionalidades y encargos.

2. OBJETIVOS:

2.1 OBJETIVO GENERAL

Plantear la estrategia de planeación anual de la provisión del talento humano, con el fin que las diferentes dependencias de la alcaldía cuenten con el talento humano

necesario para el cumplimiento de sus funciones disponiendo de la gestión del talento como una estrategia organizacional.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Planear las necesidades del recurso humano de forma que la entidad pueda identificar sus necesidades de personal de planta.
- Establecer la forma de provisión de los empleos que se encuentran vacantes.
- Promover la provisión definitiva de los cargos vacantes.

3. MARCO NORMATIVO

El presente Plan Anual de Vacantes se fundamenta en la Constitución Política de Colombia, Ley 909 de 2004, modificada por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, Decreto 1083 de 2015, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017 entre otros

4. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA

EMPLEO PÚBLICO: Conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del estado.

CARRERA ADMINISTRATIVA: Es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y el ingreso y la permanencia por el mérito ofreciendo igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público, la capacitación y la estabilidad en los empleos y la posibilidad de ascenso.

ENCARGO: Designación transitoria de un servidor con derechos de carrera administrativa en un empleo de vacancia temporal o definitiva.

PROVISIONALIDAD: Provisión de un empleo de carrera administrativa mediante nombramiento en provisionalidad.

VACANCIA DEFINITIVA: Es cuando el empleo no cuenta con un empleado titular, sea de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción.

VACANCIA TEMPORAL: Es cuando el empleo tiene un titular, pero está separada temporalmente del cargo, porque se encuentren en cualquiera de las

situaciones administrativas previstas en la ley, como: licencias, encargos, comisiones, ascenso, suspensión, etc.

5. CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS SEGÚN LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES

En el Decreto 1083 de 2015 se establecen las competencias y requisitos exigidos para el desempeño de los empleos de las entidades u organismos públicos; estos se encuentran clasificados, según la naturaleza general de sus funciones, en los siguientes niveles jerárquicos: Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial.

NIVEL DIRECTIVO: Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos. Adicionalmente estos cargos son de Gerencia Pública.

NIVEL ASESOR: Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección de la rama ejecutiva del orden nacional.

NIVEL PROFESIONAL: Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que, según su complejidad y competencias exigidas, les pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales.

NIVEL TÉCNICO: Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.

NIVEL ASISTENCIAL: Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores, o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución.

6. PROCEDIMIENTO PROVISIÓN DE VACANTES

PROCESO DE SELECCIÓN: Los empleos públicos se podrán proveer de manera definitiva o transitoria mediante encargo o nombramiento provisional. Para dar cumplimiento a la provisión debida de los cargos se realizará una verificación de las vacantes que resulten por alguna de las causales contenida en las normas vigentes, tales como renuncia, pensión por vejez, pensión por invalidez, etc.

La provisión transitoria de los empleos de carrera a través de encargo o nombramiento provisional se realizará de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Política y los requisitos exigidos en los artículos 24 y 25 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019, y el Criterio Unificado de encargos de fecha 13 de agosto de 2019.

Para el caso de los empleos de libre nombramiento y remoción, estos serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en la Ley 909 de 2004

La selección de personal se realizará así:

- Se reportará la vacante a la Secretaría de Gobierno y se pondrá en conocimiento a la Alta Dirección, para establecer los lineamientos de la provisión.
- Se verificará que no haya lista de elegibles para la provisión del cargo, la cual será solicitada por el responsable del proceso a la CNSC. De existir lista de elegibles se procede al nombramiento en período de prueba y se expiden los actos administrativos correspondientes.
- En caso de no existir lista de elegibles, se procederá a realizar el estudio de encargo para servidores de carrera. Si existe un servidor de carrera que cumpla con los requisitos para ser nombrado mediante encargo, se expedirán los actos administrativos correspondientes.
- En caso de que ninguno de los servidores de carrera cumpla con los requisitos para ser encargado, se procederá de acuerdo con lo estipulado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el criterio unificado con fecha del 13 de diciembre de 2018.
- Se procederá al acto de posesión y se le hará entrega del Manual Específico de Funciones y competencia Laborales
- La Secretaría de Gobierno notificará al aspirante su nombramiento informándole que dispone de 10 días para su aceptación

PROCESO DE SELECCIÓN EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA

La provisión de los empleos de carrera administrativa se realizará de acuerdo al orden de prioridad establecido en el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 648 de 2017, así: Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de Carrera y cuyo reintegro haya sido ordenado por autoridad judicial.

- Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de desplazado por razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, una vez impartida la orden por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
- Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y que hubiere optado por el derecho preferencial a ser reincorporado

a empleos iguales o equivalentes, conforme con las reglas establecidas en el presente decreto y de acuerdo con lo ordenado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

- Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer puesto en lista de elegibles para el empleo ofertado que fue objeto de convocatoria para la respectiva entidad.

Si no es posible la provisión del empleo, la entidad realizará un proceso de selección observando lo estipulado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el criterio unificado 13122018 de diciembre de 2018.

Una vez provistos en período de prueba los empleos convocados a concurso con las listas de elegibles elaboradas como resultado de los procesos de selección, tales listas, durante su vigencia, sólo podrán ser utilizadas para proveer de manera específica las vacancias definitivas que se generen en los mismos empleos inicialmente provistos, con ocasión de la configuración para su titular de alguna de las causales de retiro del servicio consagradas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004.

Cuando la lista de elegibles elaborada como resultado de un proceso de selección esté conformada por un número menor de aspirantes al de empleos ofertados a proveer, la administración, antes de efectuar los respectivos nombramientos en período de prueba y retirar del servicio a los provisionales, deberá tener en cuenta el siguiente orden de protección generado por:

- Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad.
- Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia.
- Ostentar la condición de pre pensionados en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia.
- Tener la condición de empleado amparado con fuero sindical

PROCESO DE SELECCIÓN EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN

De conformidad con la Ley 909 de 2004, los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta ley y se aplica el proceso de selección establecido.

CONDICIONES PARA LA MOVILIDAD LABORAL

De conformidad en el Capítulo 4, Artículo 2.2.5.4.2 del Decreto 648 de 2017 se podrán efectuar movimientos de personal como traslado o Permuta, Encargo, Reubicación y/o Ascenso.

Hay traslado cuando se provee, con un empleado en servicio activo, un cargo en vacancia definitiva, con funciones afines al que desempeña, de la misma categoría

observando que el empleo a proveer tenga funciones afines al que desempeña, de la misma categoría y para el cual se exijan requisitos mínimos similares.

Se considera que existe traslado cuando la Administración Municipal, hace permutas entre empleados que desempeñen cargos de funciones afines o complementarias, que tengan la misma categoría y para los cuales se exijan requisitos mínimos similares.

Los traslados o permutas podrán hacerse dentro de la misma entidad o de un organismo a otro, con el lleno de los requisitos previstos en el Decreto 648 de 2017. Cuando se trate de un traslado o permuta entre organismos, los jefes de cada entidad deberán autorizarlos mediante acto administrativo.

Como reglas generales del traslado se podrán realizar por necesidades del servicio siempre y cuando no implique condiciones menos favorables para el empleado, o cuando sea solicitado por los empleados interesados, siempre que el movimiento no afecte el servicio.

CONDICIONES DE PERMANENCIA

La permanencia en el servicio está sujeta al cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 37 de la Ley 909 de 2004, así:

MÉRITO: A los cargos de carrera administrativa, se les exige calificación satisfactoria en el desempeño del empleo, logro de resultados y realizaciones en el desarrollo y ejercicio de la función pública.

CUMPLIMIENTO: Todos los empleados deberán cumplir cabalmente las normas que regulan la función pública y las funciones asignadas al empleo.

EVALUACIÓN: El empleado público de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción colaboran activamente en el proceso de evaluación personal e institucional. Los provisionales quedan sujetos al proceso de concurso u otra situación.

PROMOCIÓN DE LO PÚBLICO: Es tarea de cada empleado la búsqueda de un ambiente colaborativo y de trabajo en grupo y de defensa permanente del interés público en cada una de sus actuaciones y las de la Administración Pública. Cada empleado asume un compromiso con la protección de los derechos, los intereses legales y la libertad de los ciudadanos.

CONDICIONES PARA EL RETIRO

El retiro del servicio implica la cesación del ejercicio de funciones públicas. Es necesario aclarar que es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera, de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política

y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.

Además, la competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado, conforme con lo establecido en la Ley 909 de 2004.

Teniendo en cuenta el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 y el Artículo 2.2.5.2.1 del Decreto 648 de 2017, donde establecen las causales de retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:

1. Por renuncia regularmente aceptada.
2. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción.
3. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera administrativa.
4. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento provisional.
5. Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario.
6. Por revocatoria del nombramiento.
7. Por invalidez absoluta.
8. Por estar gozando de pensión.
9. Por edad de retiro forzoso.
10. Por traslado.
11. Por declaratoria de nulidad del nombramiento por decisión judicial o en los casos en que la vacancia se ordene judicialmente.
12. Por declaratoria de abandono del empleo.
13. Por muerte.
14. Por terminación del período para el cual fue nombrado.
15. Las demás que determinen la Constitución Política y las leyes.

7. PLANTA DE CARGOS

Con la finalidad de asegurar la selección del personal suficiente para atender las necesidades de la administración según la planta de personal creada en la organización para cumplir con su cometido institucional y lograr una mejor coordinación entre los procesos de planeación, presupuesto y gestión de las entidades. Para esto se deben tener en cuenta variables que permitirán identificar, evaluar, medir y tomar decisiones relacionadas con el Talento Humano.

El proceso de planeación Organizacional, dirigido a la definición de metas para un determinado periodo, debe contemplarse con la identificación de los requerimientos de personal necesarios para su desarrollo.

8. ANÁLISIS DE NECESIDAD DEL PERSONAL

La creación de empleos de la Alcaldía de Angelópolis, se hace de acuerdo a las necesidades de los diferentes procesos estratégicos, misionales, y de apoyo para cumplir las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.

A enero de 2022, la Alcaldía de Angelópolis cuenta con 20 plazas de empleos, distribuidos por cada nivel jerárquico de la siguiente manera:

NIVEL	NUMERO CARGOS	PORCENTAJE DE REPRESENTACIÓN
Directivo	7	35%
Asesor	0	0
Profesional	1	5%
Técnico	3	15%
Asistencial	9	45%
TOTAL	20	100

9. ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL

A enero de 2022 las 20 plazas que conforman la planta de empleos del Municipio de Angelópolis se encuentran provistas en su totalidad.

Actualmente el porcentaje de participación por nivel jerárquico es el siguiente:

- 35% del nivel Directivo, con 7 servidores públicos
- 5% del nivel Profesional, con 1 servidor público
- 15% del nivel Técnico, con 3 servidores públicos
- 45% del nivel Asistencial, con 9 servidores públicos, siendo este el nivel con mayor cantidad de servidores.

NATURALEZA NIVEL	L.N.R.	Elección popular	C.A.	Comisión	C.A En Encargo	Cargos en CA nombrados en Provisionalidad	TOTAL	%
Directivo	6	1					7	35,00
Asesor							0	0,00
Profesional						1	1	5,00
Técnico						3	3	15,00
Asistencial			6			3	9	45,00
TOTAL	6	1	6		0	7	20	100,00

Pese a que la capacidad de productiva laboral de las personas se ve afectada, una vez se llega a mediana edad, la ley establece una edad límite para el retiro de los funcionarios públicos; de esta manera al respecto, la Ley 1821 de 2016 en su artículo 1, establece: *“La edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años. Una vez cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser reintegradas bajo ninguna circunstancia”*

10. POSIBLES VACANTES PRÓXIMAS POR EDAD DE JUBILACIÓN

PREPENSIONADOS		
RANGO DE EDAD	CANTIDAD	PARTICIPACION %
55 a 59 años	1	5%
60 a 64 años	4	20%

La caracterización de los prepensionados en el Municipio de Angelópolis se ha realizado con base en lo establecido en la normatividad vigente y jurisprudencia constitucional, en la cual se establece que este status lo tienen quienes les faltan 3 años para cumplir la edad de requisito para la pensión en Colombia, mujeres 57 años y hombres 62 años.

Esta categoría incluye también las personas que ya superaron la edad de pensión y están próximas a cumplir la edad de retiro forzoso, la cual está establecida en la Ley 1821 de 2016 en su artículo 1: *“La edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años. Una vez cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser reintegradas bajo ninguna circunstancia”*. Es importante mencionar que ningún funcionario cumple la edad de retiro forzoso durante la vigencia 2022.

FIRMADO EN ORIGINAL
JAIME ALBERTO GÓMEZ GÓMEZ.
Alcalde Municipal